

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3112/2533

พนักงานอัยการ จังหวัด ฉะเชิงเทรา
นาย ดำรง ค์ เกตุสุวรรณ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 90

พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 มาตรา 11, มาตรา 73 วรรคสอง

พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 มาตรา 14, มาตรา 31 วรรคสอง

ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 มาตรา 73 วรรคสอง มีอัตราโทษชั้นสูง
จำคุกยี่สิบปี เป็นโทษที่หนักกว่าโทษตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.
2507 มาตรา 31 วรรคสองซึ่งมีอัตราโทษจำคุกชั้นสูงสิบห้าปีโดยไม่ต้องคำนึงถึงโทษ
ขั้นต่ำ.

ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 มาตรา 73 วรรคสอง มีอัตราโทษชั้นสูง
จำคุกยี่สิบปี เป็นโทษที่หนักกว่าโทษตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.
2507 มาตรา 31 วรรคสองซึ่งมีอัตราโทษจำคุกชั้นสูงสิบห้าปีโดยไม่ต้องคำนึงถึงโทษ
ขั้นต่ำ.

(ไพฑูรย์ เนติโพธิ์-นาม ยิ้มแย้ม-ประคนธ์ พันธุ์วิชาติกุล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ